

1505068-03.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505068-03.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505068-03.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO LUIS MIRANDA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

JOÃO LUÍS MIRANDA foi denunciado e está sendo processado, pois, no dia 21 de julho de 2021, por volta das 18h09min, na rua Rodolfo Tozo, altura do nº115, Jd. Guaçu Mirim, no Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de locais de trabalho coletivo, de entidades educacionais, de saúde e beneficentes ou assistenciais, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar: 1. 70 (setenta) porções de cocaína em pó, pesando cerca de 54g (cinquenta e quatro gramas), embaladas em frascos plásticos, 2. 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína em crack, pesando cerca de 14g (catorze gramas), embaladas em pedras em plástico; drogas, conforme fazem certo os laudos de exame químico-toxicológico de fls. 62/67.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 91/95) e a denúncia foi recebida aos 14 de setembro de 2021 pela decisão de fls. 100/101.

Houve citação (fls. 109).

Durante a instrução, foi ouvida testemunha, com o interrogatório do acusado ao final.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação nos termos

descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu, sustentando que a prova é insuficiente para sua condenação. Afirmar que o acusado sofreu perseguição por parte dos policiais militares. No caso de condenação, requer o afastamento da causa de aumento de pena descrita pela denúncia.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 12); pelo laudo pericial do local (fls. 68/73); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 62/67) e por toda a prova oral colhida em juízo.

CARLOS ROBERTO VERNE JUNIOR, policial militar, estava em patrulhamento pelo local dos fatos, ponto já conhecido pela venda de entorpecentes, e visualizou indivíduo conhecido dos meios policiais pela venda de drogas. Quando ele viu a viatura, tentou ingressar no imóvel, mas foi abordado ainda em via pública e, em revista pessoal, foram localizadas 20 pedras de 'crack' e aproximadamente R\$ 450,00.

Questionado, o acusado confirmou que estava praticando a venda de drogas e indicou onde estava o restante da droga. No local indicado por ele, localizaram outras porções de cocaína e um pacote com moedas, aproximadamente R\$ 35,00. Já havia abordado o acusado em outras ocasiões.

O acusado disse que os fatos não são verdadeiros. Estava ingerindo bebida alcoólica e saiu de sua casa para comprar mais bebida. Afirmar que os policiais apreenderam R\$ 451,00 em seu bolso, proveniente da venda de material reciclável. Não havia droga em seu bolso ou no quintal de sua residência. Dias antes de sua prisão, alguns meninos foram abordados na rua de sua casa e o acusado presenciou e reprovou a ação policial, pois houve agressão contra os menores abordados. Na ocasião, os policiais prometeram prendê-lo. Alguns dias depois, foi preso pelos mesmos policiais.

Com efeito, o depoimento prestado pelo policial militar é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissado e inexistentes indícios de interesse do servidor público em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico em razão da quantidade, diversidade de entorpecentes apreendidos e forma como as drogas estavam embaladas, tratando-se de porções fracionadas e prontas para a venda no varejo.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado tinha em depósito e guardava quantidade expressiva de drogas de espécies diversas, acondicionadas de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem.

Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

"Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos policiais militares, na

medida em que, embora o acusado alegue ter sofrido ameaça de prisão por parte dos policiais, dias antes de sua detenção, não há nenhuma prova de ação abusiva ou que os policiais tenham deliberadamente forjado a situação de flagrância em desfavor do acusado.

Nesse contexto, não se vislumbra nenhum indício para imputar falsamente o crime ao acusado, sobretudo porque o policial Carlos Verne, nesta data, disse que apenas havia abordado o acusado anteriormente, em razão das suspeitas de envolvimento dele com o tráfico.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, pois ostenta maus antecedentes, com condenação definitiva nos autos n. 1014-59 (fls. 34) e n. 15139-08 (fls. 36), motivo pelo qual fixo sua pena em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

Em segunda fase, não há atenuantes, mas incide a agravante da reincidência, que é específica, em razão da condenação do acusado nos autos n. 4509-67 (fls. 35). Desse modo, majoro sua pena em 1/5, pois específica a reincidência, resultando pena privativa de liberdade de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 720 dias multa.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de local revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram estão localizados locais de trabalho coletivo, o que evidentemente facilita a propagação de drogas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física.

A esse respeito: A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes motivos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 840 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão da reincidência específica do agente, motivo pelo qual é incabível o redutor previsto naquele dispositivo.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado,

pois a pena supera o patamar de 8 anos de reclusão e o acusado é reincidente específico.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO JOÃO LUÍS MIRANDA à pena privativa de liberdade de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 840 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, especialmente que se trata de reincidente específico, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta, bem como porque não há sequer indícios de sua origem lícita. Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime. Expeça-se certidão de honorários à defensora dativa, nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 17 de janeiro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA